



DIA 27

TRILHA TITÃ

AULA 1/6

DIREITO PENAL MILITAR

AÇÃO PENAL MILITAR E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

CPM ARTS. 121-133 • TITULARIDADE • REQUISICÃO • CAUSAS EXTINTIVAS • PRESCRIÇÃO ESPECIAL



1



2



3



4



5



6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

8 QUESTÕES: 2 CEBRASPE + 6 FIXAÇÕES DA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA



AÇÃO PENAL MILITAR

Titularidade: a regra começa no Ministério Público



AÇÃO



REQUISICÃO



EXTINÇÃO



PRESCRIÇÃO



PRAZOS



ESPECIAIS



DESERÇÃO



FECHAMENTO

1. Regra do art. 121

A redação vigente dispõe que a ação penal é promovida pelo Ministério Público, na forma da lei. Para prova, a ideia central é titularidade ministerial e natureza pública como regra.

BIZU 95+

A existência de condição de procedibilidade não transforma a ação em privada.

ATUALIZAÇÃO

Materiais anteriores a 2023 podem trazer redação antiga. Priorize o texto compilado após a Lei 14.688/2023.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • STM • 2025 • Q3907212

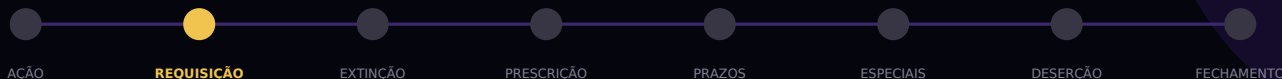
A ação penal militar é, em regra, pública e deve ser promovida pelo Ministério Público. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



REGRA E EXCEÇÕES

Pública como regra; cuidado com a palavra “invariavelmente”



2. Como a banca monta a pegadinha

A banca costuma acertar a titularidade e errar ao dizer que a ação é sempre incondicionada. O art. 122 prevê situações dependentes de requisição.

EXEMPLO

Há crime militar com persecução pública cuja iniciativa ministerial somente pode ser exercida depois da requisição exigida pela lei.

PEGADINHA

Condição de procedibilidade não significa que o requisitante passe a ser titular da ação.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • STM • 2025 • Q3777606

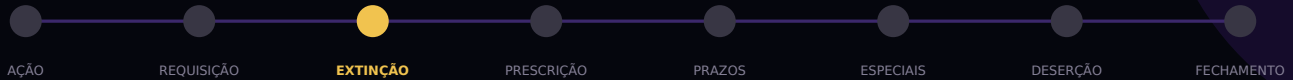
Nos crimes militares definidos em lei, a ação penal é, como regra, pública e incondicionada, de iniciativa do Ministério Público. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA

Mudança expressa da reforma de 2023

**3. Parágrafo único do art. 121**

Se a ação pública não for intentada no prazo legal, o CPM hoje admite expressamente ação privada subsidiária.

POR QUE É IMPORTANTE

Questões e apostilas antigas podem afirmar que inexistia qualquer ação privada no sistema militar. Essa afirmação, sem ressalva, ficou desatualizada.

BIZU 95+

PRIVADA SUBSIDIÁRIA não é ação exclusivamente privada originária; nasce da inércia ministerial no prazo legal.

Q03**LEI SECA ATUALIZADA**

CPM • ART. 121, PARÁGRAFO ÚNICO • ATUALIZAÇÃO 2023

Depois da Lei 14.688/2023, admite-se ação privada subsidiária quando a ação pública não for intentada no prazo legal. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



REQUISICÃO

Art. 122: condição especial sem mudança de titular



4. Hipóteses legais

Nos crimes dos arts. 136 a 141, se o agente for militar, a ação depende de requisição do Comando da Força a que estiver subordinado. No recorte do art. 141 com agente civil e sem coautor militar, a requisição é do Ministério da Justiça.

PEGADINHA

Requisição não equivale a denúncia, nem transforma o órgão requisitante em acusador.

Q04

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 122 • REDAÇÃO 2023

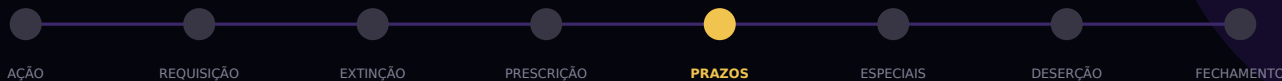
Nos crimes dos arts. 136 a 141 do CPM, quando o agente for militar, a ação pode depender de requisição do Comando da Força a que ele estiver subordinado. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 123: leia o rol já com as alterações de 2023



5. Núcleo do rol atual

Morte do agente; anistia, graça ou indulto; retroatividade da lei descriminalizadora; prescrição; ressarcimento do dano no peculato culposos; e perdão judicial nos casos previstos em lei.

ATUALIZAÇÃO 2023

A reabilitação foi retirada do rol como causa extintiva. O perdão judicial passou a constar expressamente.

CONEXÃO

A extinção relativa a um crime não se comunica automaticamente ao outro quando houver crime complexo ou conexão nas hipóteses legais.

Q05

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 123 • TEXTO COMPILADO

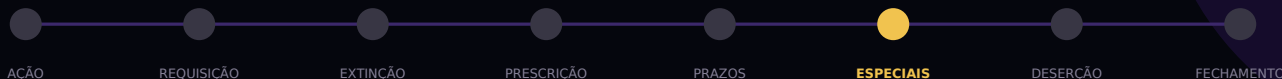
A reabilitação permanece, em 2026, expressamente listada no art. 123 do CPM como causa de extinção da punibilidade. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PRESCRIÇÃO

Regra geral, redução etária e necessidade de olhar cada crime



6. Método de prova

Identifique a espécie de prescrição, a pena relevante, o termo inicial e as causas de interrupção/suspensão. Depois verifique se há regra militar especial.

REDUÇÃO DO ART. 129

Menor de 21 ou maior de 70 anos ao tempo do crime: prazos reduzidos pela metade.

PEGADINHA

Não importe automaticamente marcos etários e datas de aferição do Código Penal comum para o CPM.

Q06

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 129

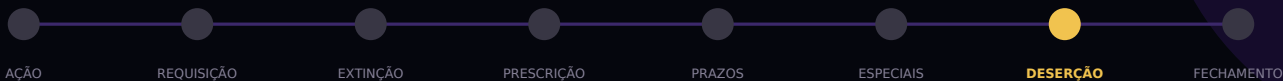
Os prazos prescricionais são reduzidos pela metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou maior de 70 anos. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



INSUBMISSÃO

Regra especial de termo inicial



7. Art. 131

A prescrição da insubmissão começa a correr no dia em que o insubmisso atinge 30 anos.

BIZU 95+

INSUBMISSÃO -> 30 anos como termo inicial especial. Memorize a idade antes de tentar decorar detalhes secundários.

CUIDADO

Questões antigas e simulados podem misturar prazo prescricional com termo inicial. A pergunta pode estar errada por apenas um desses elementos.

Q07

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 131

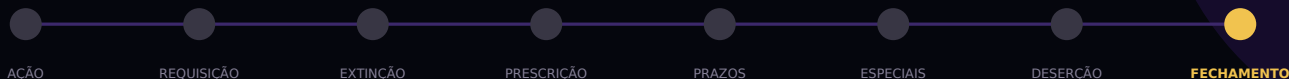
No crime de insubmissão, a prescrição começa a correr no dia em que o insubmisso atinge 30 anos de idade. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DESERÇÃO E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO

As duas peculiaridades que fecham a aula



8. Deserção - art. 132

Ainda que o prazo da prescrição tenha decorrido, a extinção da punibilidade exige que o desertor atinja 45 anos; se oficial, 60 anos.

ART. 133

A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício.

MAPA FINAL

30 = insubmissão (início). 45/60 = deserção (limite etário para extinção).

Q08

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ARTS. 132 E 133

Na deserção, mesmo decorrido o prazo prescricional, a punibilidade somente se extingue quando o desertor atinge 45 anos; se oficial, 60 anos. A prescrição deve ser declarada de ofício. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CEBRASPE • STM • 2025 • Q3907212

CERTO. O art. 121 do CPM, com redação da Lei 14.688/2023, estabelece que a ação penal é promovida pelo Ministério Público, na forma da lei.

Q02 C

CEBRASPE • STM • 2025 • Q3777606

CERTO. A titularidade ministerial é a regra. Há hipóteses legais de requisição, mas elas não transferem a titularidade da ação.

Q03 C

CPM • ART. 121, PARÁGRAFO ÚNICO • ATUALIZAÇÃO 2023

CERTO. Essa é atualização importante: o parágrafo único do art. 121 passou a admitir expressamente a ação privada subsidiária.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

CPM • ART. 122 • REDAÇÃO 2023

CERTO. Trata-se de condição de procedibilidade prevista no art. 122; a ação continua sendo promovida pelo Ministério Público.

Q05 E

CPM • ART. 123 • TEXTO COMPILADO

ERRADO. O inciso que tratava da reabilitação foi revogado pela Lei 14.688/2023. Entre as causas atuais estão morte, anistia/gracia/indulto, abolitio criminis, prescrição, ressarcimento no peculato culposo e perdão judicial quando previsto.

Q06 C

CPM • ART. 129

CERTO. Atenção ao marco temporal: o CPM fala “ao tempo do crime” para as duas faixas etárias.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 C

CPM • ART. 131

CERTO. É regra especial e muito cobrável por literalidade. Não confunda com a regra peculiar da deserção.

Q08 C

CPM • ARTS. 132 E 133

CERTO. Os arts. 132 e 133 trazem duas peculiaridades clássicas do CPM: idades especiais na deserção e declaração de ofício.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

AÇÃO: Ministério Público. Desde 2023 há ação privada subsidiária se a pública não for intentada no prazo. ART. 122: requisição em hipóteses específicas. ART. 123: reabilitação saiu; perdão judicial entrou. PRESCRIÇÃO: redução pela metade <21 ou >70 ao tempo do crime; insubmissão 30; deserção 45/60; declaração de ofício.

RASTREABILIDADE E FONTES

CPM (Decreto-Lei 1.001/1969), texto compilado consultado em 04/09/2026, arts. 121-133; Lei 14.688/2023; CEBRASPE STM 2025 Q3907212 e Q3777606; matriz CFO PMAL do acervo.